

○ คำพิพากษา
(อุทธรณ์)



(ด.๒๒)

คดีหมายเลขดำที่ อ.๙๔/๒๕๔๗
คดีหมายเลขแดงที่ ๑๗๖/๒๕๔๘

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์

ศาลปกครองสูงสุด

วันที่ ๒๘ เดือน ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๔๘

ระหว่าง { ห้างหุ้นส่วนจำกัด เลิศอมรทวีทรัพย์ คอนสตรัคชั่น ผู้ฟ้องคดี
เทศบาลตำบลศรีดอนไผ่ ผู้ถูกฟ้องคดี

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง (อุทธรณ์คำพิพากษา)

ผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดียื่นอุทธรณ์คำพิพากษา ในคดีหมายเลขดำที่ ๑๙๐๕/๒๕๔๔ หมายเลขแดงที่ ๑๘๒๔/๒๕๔๖ ของศาลปกครองชั้นต้น (ศาลปกครองกลาง)

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีเป็นนิติบุคคลประเภทห้างหุ้นส่วนจำกัด มีนายนวนพ ทาเรือ เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ ในการนี้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายเนื่องจากเมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๔๓ ผู้ฟ้องคดีได้ทำสัญญารับจ้างวางท่อเมนขยายเขตประปากับผู้ถูกฟ้องคดี จำนวนสองสัญญา คือ

๑. สัญญาเลขที่ ๑/๒๕๔๓ ตกลงรับจ้างวางท่อเมนขยายเขตประปาคลองคูนา หมู่ที่ ๓ ตำบลประสาธสิทธิ์ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี โดยทำการวางท่อประปาเป็นท่อเหล็กอบสังกะสีชนิดหนาาคัดน้ำเงิน (มอก.) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑ นิ้วครึ่ง ระยะทางยาวประมาณ ๔๐๐ เมตร กำหนดทำงานแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้ทำงาน คือ ภายในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๓



/เป็นเงิน...

เป็นเงินค่าจ้างจำนวน ๖๖,๔๒๐ บาท ซึ่งเป็นราคาที่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน ๔,๓๔๕.๒๓ บาท ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

๒. สัญญาเลขที่ ๔/๒๕๔๓ ตกลงรับจ้างวางท่อเมนขยายเขตประปา คลองเจริญสมบัติ หมู่ที่ ๒ ตำบลดอนไผ่ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี โดยทำการวางท่อประปาเป็นท่อเหล็กอาบสังกะสีชนิดหนาขนาดน้ำเงิน (มอก.) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑ นิ้วครึ่ง ระยะทางยาวประมาณ ๔๕๐ เมตร กำหนดทำงานแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้ทำงาน คือ ภายในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ เป็นเงินค่าจ้างจำนวน ๗๕,๗๗๕ บาท ซึ่งเป็นราคาที่ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน ๔,๙๕๗.๒๔ บาท ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้ซื้อท่อประปาชนิดท่อเหล็กกล้าอาบสังกะสีขนาด ๔๐ มิลลิเมตร (๑ นิ้วครึ่ง) มอก.เลขที่ ๒๗๗-๒๕๓๒ จำนวน ๑๑๐ เส้น จากบริษัท สหไทยสตีลไพพ์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงานผลิตท่อเหล็ก โดยบริษัท สหไทยสตีลไพพ์ จำกัด ได้ออกหนังสือรับรองเลขที่ ๑๕๒ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ รับรองว่าได้จำหน่ายท่อเหล็กกล้าอาบสังกะสีได้รับอนุญาตจากกระทรวงอุตสาหกรรมให้ใช้ได้ ตามมาตรฐาน มอก. เลขที่ ๒๗๗-๒๕๓๒ ขนาดระบุ ๔๐ มิลลิเมตร (๑ นิ้วครึ่ง) จำนวน ๑๑๐ เส้น ให้แก่ผู้ฟ้องคดีเพื่อใช้ในหน่วยงานเทศบาลตำบลศรีดอนไผ่ หลังจากนั้น ผู้ฟ้องคดีได้แจ้งให้ช่างควบคุมงานของผู้ถูกฟ้องคดีทำการตรวจท่อประปาดังกล่าว แต่ช่างควบคุมงานของผู้ถูกฟ้องคดีไม่มาตรวจ ผู้ฟ้องคดีจึงได้ทำงานตามที่รับจ้าง จนแล้วเสร็จและได้ส่งมอบงาน แต่ปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีไม่ยอมรับมอบงานและให้รีอท่อประปาเปลี่ยนใหม่ โดยแจ้งว่า ความหนาและน้ำหนักของท่อประปาไม่ได้มาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) โดยผู้ถูกฟ้องคดีได้นำท่อประปาที่ไม่มีตรา มอก. ขนาด ๓๒ มิลลิเมตร มาเปรียบเทียบกับท่อประปาขนาด ๔๐ มิลลิเมตร ที่ผู้ฟ้องคดีซื้อมาจากบริษัทที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงานผลิตท่อเหล็กดังกล่าว และต่อมาได้สั่งให้ผู้ฟ้องคดีนำท่อประปาไปตรวจสอบหาคุณสมบัติตามมาตรฐาน มอก. ที่กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ซึ่งผู้ฟ้องคดีเห็นว่าการพิสูจน์ความถูกต้องของท่อประปาเป็นหน้าที่ของผู้ถูกฟ้องคดีที่จะดำเนินการ จึงไม่ส่งท่อประปาไปตรวจสอบแต่ได้นำท่อประปาจำนวน ๕ ท่อนไปวางไว้ ณ สำนักงานของผู้ถูกฟ้องคดี จนกระทั่งวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๔๔ ผู้ถูกฟ้องคดีก็ยังสรุปไม่ได้ว่าท่อประปาถูกต้องหรือไม่



/และได้...

และได้บอกเลิกสัญญาจ้างดังกล่าวกับผู้ฟ้องคดี ทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหาย ผู้ฟ้องคดีจึงนำเรื่องนี้มาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้น

ขอให้ศาลปกครองชั้นต้นมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้เงิน ค่าจ้างและค่าเสียหายรวมเป็นเงินจำนวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดี ดังนี้

๑. ค่าจ้างตามสัญญาเลขที่ ๑/๒๕๔๓ เป็นเงิน ๖๖,๔๒๐ บาท และค่าจ้างตามสัญญาเลขที่ ๔/๒๕๔๓ เป็นเงิน ๗๕,๗๗๕ บาท รวมเป็นเงิน ๑๔๒,๑๙๕ บาท

๒. ค่าใช้จ่ายในการติดต่อ ได้แก่ ค่าน้ำมันรถเป็นเงิน ๑๗,๕๐๐ บาท ค่าโทรศัพท์เป็นเงิน ๘,๕๐๐ บาท ค่าอาหารเป็นเงิน ๓,๘๐๕ บาท และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เป็นเงิน ๑๒,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๔๑,๘๐๕ บาท

๓. ค่าดอกเบี้ยนอกระบบร้อยละ ๖ ต่อเดือน จากต้นเงินจำนวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท เดือนละ ๙,๐๐๐ บาท จำนวน ๒๔ เดือน เป็นเงิน ๒๑๖,๐๐๐ บาท

ผู้ถูกฟ้องคดีให้การว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้ทำสัญญาจ้างผู้ฟ้องคดีให้วางท่อเมน ขยายเขตประปาคลองคูนาและคลองเจริญสมบัติ ตามสัญญาเลขที่ ๑/๒๕๔๓ และ เลขที่ ๔/๒๕๔๓ โดยให้ทำการวางท่อประปาเป็นท่อเหล็กอาบสังกะสีชนิดหนาาคัดน้ำเงิน (มอก.) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑ นิ้วครึ่ง ระหว่างดำเนินการก่อสร้างวางท่อเมนขยายเขต ประปาดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีได้นำท่อเหล็กอาบสังกะสีคัดน้ำเงินไม่มีตรา มอก.มาใช้ในการ ก่อสร้าง เมื่อช่างควบคุมงานของผู้ถูกฟ้องคดีตรวจพบจึงรายงานให้ผู้ถูกฟ้องคดีทราบ และได้สั่งให้รื้อท่อประปาออกเพื่อให้ผู้ฟ้องคดีนำท่อเหล็กกล้าอาบสังกะสีที่มีตรา มอก. ตามสัญญาจ้างมาใช้ในการก่อสร้าง ต่อมาผู้ฟ้องคดีได้นำท่อเหล็กกล้าอาบสังกะสี มีตรา มอก.เลขที่ ๒๗๗-๒๕๓๒ มาใช้ในการก่อสร้าง ซึ่งช่างควบคุมงานของผู้ถูกฟ้องคดี ได้สุ่มตัวอย่างท่อที่ผู้ฟ้องคดีนำมาใช้โดยให้ผู้ฟ้องคดีตัดท่อนดังกล่าวความยาว ๑ เมตร มาตรวจ ความหนาและน้ำหนัก ปรากฏว่าท่อเหล็กกล้าอาบสังกะสีที่ผู้ฟ้องคดีนำมาใช้ในการก่อสร้าง มีน้ำหนักและความหนาน้อยกว่าท่อเหล็กกล้าอาบสังกะสีที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้ตรวจรับงาน จากผู้รับจ้างรายอื่นที่ทำสัญญารับจ้างวางท่อประปาประเภทเดียวกับผู้ฟ้องคดี และเพื่อให้ ความเป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคดี เนื่องจากผู้ฟ้องคดีอ้างว่าท่อเหล็กกล้าอาบสังกะสีที่นำมาใช้ มีตรา มอก. แต่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่มีเครื่องมือในการตรวจสอบ จึงขอความร่วมมือไปยัง กระทรวงอุตสาหกรรมให้ทำการตรวจสอบท่อเหล็กดังกล่าว แต่ได้รับคำแนะนำให้นำ ท่อเหล็กไปตรวจสอบที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพราะมีเครื่องมือในการ ตรวจสอบครบถ้วน เมื่อได้ผลการทดสอบประการใดแล้วให้ส่งผลให้กระทรวงอุตสาหกรรม



/พิจารณา...

พิจารณาอีกครั้งว่าท่อเหล็กดังกล่าวได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือไม่ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือที่ รบ ๖๑๙๐๓/๕๐ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ หนังสือที่ รบ ๖๑๙๐๓/๙๕ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ และหนังสือที่ รบ ๖๑๙๐๓/๒๐๒ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๔๔ รวม ๓ ฉบับ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีนำท่อเหล็กที่นำมาใช้ในการก่อสร้างไปตรวจสอบหาคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แต่ผู้ฟ้องคดีเพิกเฉยไม่ดำเนินการใดๆ เพียงแต่นำท่อเหล็กจำนวน ๕ ท่อน ไปวางไว้ที่สำนักงานของผู้ถูกฟ้องคดี ในขณะที่ผู้รับจ้างรายอื่นนำท่อเหล็กกล้าอาบสังกะสีชนิดเดียวกับที่ซื้อจากบริษัทที่ผู้ฟ้องคดีซื้อมาใช้ในการก่อสร้างส่งไปตรวจสอบที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้วยเหตุที่ผู้ฟ้องคดีไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขและสัญญาจ้างดังกล่าว ประกอบกับประชาชนที่ต้องการใช้น้ำประปามาร้องเรียนกับผู้ถูกฟ้องคดีหลายราย คณะกรรมการตรวจการจ้างจึงมีหนังสือลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๔๔ รายงานผู้ถูกฟ้องคดีให้ยกเลิกสัญญาจ้างเลขที่ ๑/๒๕๔๓ และเลขที่ ๔/๒๕๔๓ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาแล้วอาศัยอำนาจตามข้อ ๑๓๐ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบกับข้อ ๕ ก. ของข้อกำหนดในสัญญาจ้าง จึงมีคำสั่งเมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๔๔ ให้ยกเลิกสัญญาจ้างดังกล่าว

ผู้ฟ้องคดีคัดค้านคำให้การว่า ท่อประปาที่ผู้ฟ้องคดีนำมาใช้ในการก่อสร้างเป็นท่อเหล็กกล้าอาบสังกะสี มอก.เลขที่ ๒๗๗-๒๕๓๒ ขนาด ๔๐ มิลลิเมตร (๑ นิ้วครึ่ง) โดยซื้อจากบริษัท สหไทยสตีลไพพ์ จำกัด ตามหนังสือรับรองเลขที่ ๑๕๒ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ และเนื่องจากผู้ฟ้องคดีมิได้เป็นผู้ผลิตท่อเหล็กจึงอธิบายไม่ได้ว่าเหตุใดท่อเหล็กที่นำมาใช้จึงบางกว่าท่อเหล็กของบริษัทอื่น กรณีที่ผู้ฟ้องคดีมิได้นำท่อเหล็กส่งไปตรวจสอบที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีเนื่องจากบริษัทผู้ผลิตท่อเหล็กได้มีหนังสือรับรองแล้วว่าท่อเหล็กได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ประกอบกับการนำท่อเหล็กไปตรวจสอบจะต้องเสียค่าใช้จ่ายอีกด้วย นอกจากนี้ ผู้รับจ้างวางท่อประปารายห้างหุ้นส่วนจำกัด สัจจาสถาปัตย์ ที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้สั่งให้ห้างฯ นำท่อเหล็กไปตรวจสอบที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเช่นเดียวกันนั้น ทางผู้ถูกฟ้องคดีก็ยังมิได้ตรวจรับมอบงานเช่นกัน เว้นแต่ห้างฯ จะเปลี่ยนท่อเหล็กยี่ห้อใหม่ก็จะรับมอบงาน อีกทั้งการยกเลิกสัญญาจ้างของผู้ถูกฟ้องคดีโดยอ้างว่าประชาชนมีความต้องการใช้น้ำประปาหลายหลังคาเรือนนั้นไม่ถูกต้อง เนื่องจากประชาชนมีน้ำประปาของเดิมใช้อยู่แล้วและบ้านเรือนของประชาชนก็อยู่ติดกับลำคลองดำเนินสะดวก



/หากเปรียบเทียบ...

หากเปรียบเทียบกันแล้วการยกเลิกสัญญาจ้างดังกล่าวทำให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหายมากกว่า

ผู้ถูกฟ้องคดีให้การเพิ่มเติมว่า การที่ผู้ฟ้องคดีเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ให้นำท่อประปาไปตรวจสอบหาคุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีสิทธิบอกเลิกสัญญาจ้างโดยอาศัยอำนาจตามข้อ ๑๓๐ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ กรณีการตรวจรับมอบงานวางท่อประปาของผู้รับจ้างรายห้างหุ้นส่วน จำกัด สัจจาสถาปัตย์ นั้น ห้างหุ้นส่วนจำกัด สัจจาสถาปัตย์ ได้นำท่อเหล็กกล้าอาบสังกะสีชนิดเดียวกับผู้ฟ้องคดีมาใช้ในการก่อสร้างวางท่อเมนขยายเขตประปาคลองแสงอรุณราษฎร์ ซึ่งมีน้ำหนัก ๓๓๖๕.๔ กรัม และความหนา ๓.๒ มิลลิเมตร ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีได้สั่งให้แก้ไขแล้ว ส่วนงานวางท่อประปาชนิดเดียวกันเพื่อขยายเขตประปาคลองเต้ากั่วที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้ตรวจรับงานไปแล้วท่อเหล็กมีน้ำหนัก ๓๗๔๕.๖ กรัม และความหนา ๓.๖๕ มิลลิเมตร

ในชั้นแสวงหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติมของศาลปกครองชั้นต้น ผู้รับมอบอำนาจของผู้ถูกฟ้องคดียอมรับว่า ท่อประปาที่ผู้ฟ้องคดีนำมาใช้ในการก่อสร้างได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) เลขที่ ๒๗๗-๒๕๓๒ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑ นิ้วครึ่ง ตรงตามที่ระบุในสัญญาจ้าง เพียงแต่มีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับความหนาของท่อประปาและภายหลังจากที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้บอกเลิกสัญญาจ้างกับผู้ฟ้องคดีแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีได้ว่าจ้างผู้ประกอบการรายอื่นมาดำเนินการวางท่อประปาแทนจนงานเสร็จสามารถใช้งานได้แล้ว กรณีผู้ถูกฟ้องคดีเคยแจ้งให้ผู้รับจ้างวางท่อประปารายห้างหุ้นส่วนจำกัด สัจจาสถาปัตย์ นำท่อประปาไปตรวจสอบที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนั้น ได้รับแจ้งผลแต่เพียงค่าอาบสังกะสีเท่านั้น ส่วนปัญหาว่าท่อประปามีความหนาเท่าใด มิได้รับแจ้ง

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมชี้แจงว่า คำว่า สีนํ้าเงิน เป็นการแสดงถึง ประเภท ๒ ซึ่งใช้ในความหมายเดียวกันทั้งท่อเหล็กกล้าอาบสังกะสีมาตรฐานเลขที่ มอก. ๒๗๗-๒๕๓๒ และท่อเหล็กกล้ามาตรฐานเลขที่ มอก. ๒๗๖-๒๕๓๒ ส่วนความหมาย ประเภท ๒ ได้กำหนดไว้ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมท่อเหล็กกล้ามาตรฐานเลขที่ มอก. ๒๗๖-๒๕๓๒ กล่าวคือ ประเภท ๒ ท่อเหล็กกล้าแบบมีตะเข็บและแบบไม่มีตะเข็บ ผนังท่อหนาปานกลาง ส่วนความหนาของผนังท่อน้อยอยู่กับขนาดระบุของท่อเหล็กซึ่งกำหนดไว้ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมท่อเหล็กกล้า มาตรฐานเลขที่ มอก. ๒๗๖-๒๕๓๒ เช่น ท่อเหล็กกล้าขนาดระบุ ๔๐ มิลลิเมตร กำหนดความหนา



/ผนังท่อ...

ผนังท่อเท่ากับ ๓.๒ มิลลิเมตร และกำหนดเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของความหนา ผนังท่อ + ไม่จำกัด และ - ร้อยละ ๑๒.๕

ศาลปกครองชั้นต้นมีคำพิพากษาว่า คดีมีประเด็นต้องพิจารณาวินิจฉัย รวม ๒ ประเด็น คือ

ประเด็นที่หนึ่ง การที่ผู้ถูกฟ้องคดีบอกเลิกสัญญาพิพาทโดยอ้างข้อ ๑๓๐ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบกับ ข้อ ๕ ก. ของสัญญาจ้างพิพาทเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ เห็นว่า เมื่อพิจารณาตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในข้อสัญญาและเอกสารการซื้อท่อประปาจากบริษัทเอกชนที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงอุตสาหกรรมให้ใช้มาตรฐาน มอก. ประกอบกับคำให้การของเจ้าหน้าที่ซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวข้องโดยตรงของผู้ถูกฟ้องคดี เชื่อได้ว่า ผู้ฟ้องคดีได้ใช้ท่อประปาที่มีมาตรฐานตรงตามที่ระบุไว้ในสัญญาเลขที่ ๑/๒๕๔๓ และเลขที่ ๔/๒๕๔๓ ส่วนกรณีที่ผู้ฟ้องคดีไม่ส่งท่อประปาไปตรวจสอบมาตรฐานที่ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามหนังสือแจ้งของผู้ถูกฟ้องคดีนั้น ในกรณีนี้ เมื่อผู้ฟ้องคดีได้ปฏิบัติตามสัญญาจ้างจนลุล่วงไปจนถึงขั้นส่งมอบงานแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดี จึงมีหน้าที่ต้องตรวจรับผลงานของผู้ฟ้องคดีภายในกำหนด ๓ วันทำการ ตามข้อ ๖๕ (๓) ของระเบียบของกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการ ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยในการตรวจรับงานหากผู้ถูกฟ้องคดีมีข้อสงสัยว่าวัสดุที่ใช้ ตามสัญญาจ้างจะไม่ได้มาตรฐาน ภาระการพิสูจน์ดังกล่าวต้องตกอยู่กับฝ่ายผู้ถูกฟ้องคดี ที่จะต้องพิสูจน์ว่าท่อประปามีความหนาและน้ำหนักไม่ได้มาตรฐานอย่างไร คำสั่งของ ผู้ถูกฟ้องคดีดังกล่าวจึงเป็นการสร้างภาระให้เกิดกับผู้ฟ้องคดีเกินสมควรและปราศจากเหตุผล ที่จะใช้อำนาจดังกล่าวได้ เมื่อผู้ฟ้องคดีได้นำท่อประปาตัวอย่างที่จะส่งตรวจหามาตรฐาน ไปวางไว้ที่สำนักงานของผู้ถูกฟ้องคดีเพื่อให้ผู้ถูกฟ้องคดีส่งตรวจวิเคราะห์เองตามหน้าที่ จึงถือไม่ได้ว่าเป็นการเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงาน ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิบอกเลิกสัญญาตามสัญญาข้อ ๕ ก. แต่อย่างใด สำหรับกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีอ้างว่าท่อประปาคลองเต้าแก้วที่ผู้ถูกฟ้องคดีเคยตรวจรับงานไปแล้ว มีความหนา ๓.๖๕ มิลลิเมตร น้ำหนัก ๓๗๔๕.๖ กรัม แต่ท่อประปาคลองแสงอรุณราษฎร์ ที่ผู้ถูกฟ้องคดีจ้างให้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สัจจาสถาปัตย์ เป็นผู้วางท่อ ซึ่งห้างฯ ใช้ท่อประปา จากบริษัทผู้ผลิตรายเดียวกับของผู้ฟ้องคดีปรากฏว่า มีความหนา ๓.๒ มิลลิเมตร น้ำหนัก ๓๓๖๕.๔ กรัม จึงเห็นว่าผู้ฟ้องคดีใช้ท่อประปาที่มีความหนาและน้ำหนักไม่ได้



/มาตรฐาน...

มาตรฐาน มอก. นั้น เห็นว่า ตามคำชี้แจงของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ท่อเหล็กกล้าออบสังกะสีคาน้ำเงิน มอก. ๒๗๗-๒๕๓๒ ขนาดระบุ ๔๐ มิลลิเมตร กำหนดความหนาผนังท่อเท่ากับ ๓.๒ มิลลิเมตร และกำหนดเกณฑ์ความคลาดเคลื่อนของความหนาผนังท่อให้มีค่า - ร้อยละ ๑๒.๕ ดังนั้น ความหนาของท่อประปา คลองแสงอรุณราษฎร์ ซึ่งมีความหนา ๓.๒ มิลลิเมตร จึงเท่ากับค่าที่กำหนด และน้ำหนักของ ท่อดังกล่าว ๓๓๖๕.๔ กรัม คลาดเคลื่อนจากค่ามาตรฐานไม่เกินร้อยละ ๘ จึงอยู่ในเกณฑ์ มาตรฐานตามที่กำหนด มอก. ๒๗๗-๒๕๓๒ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีอ้างว่าผู้ฟ้องคดีใช้ท่อประปา ไม่ได้มาตรฐาน มอก. ฟังไม่ขึ้น การบอกเลิกสัญญาเลขที่ ๑/๒๕๔๓ และเลขที่ ๔/๒๕๔๓ จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ประเด็นที่สอง ผู้ฟ้องคดีควรได้รับชดใช้ความเสียหายเป็นจำนวนเงินเท่าใด เห็นว่า ค่าเสียหายที่แท้จริงของผู้ฟ้องคดี ได้แก่ ค่าจ้างตามสัญญาเลขที่ ๑/๒๕๔๓ เป็นเงิน ๖๖,๔๒๐ บาท และค่าจ้างตามสัญญาเลขที่ ๔/๒๕๔๓ เป็นเงิน ๗๕,๗๗๕ บาท รวมเป็นเงิน จำนวน ๑๔๒,๑๙๕ บาท ส่วนค่าใช้จ่ายในการติดต่อได้แก่ ค่าน้ำมันรถ ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร และอื่นๆ ค่าดอกเบี้ยนอกระบบ ความเสียหายแก่ชื่อเสียงและความเชื่อถือของ บุคคลอื่นนั้น เห็นว่า ไม่ใช่ผลโดยตรงอันเกิดจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีผิดสัญญา แม้จะเป็นเรื่อง ละเมิดก็นับว่าเป็นค่าเสียหายไกลเกินกว่าเหตุ จึงไม่มีเหตุผลที่จะเรียกได้ตามกฎหมาย

ศาลปกครองชั้นต้นจึงมีคำพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้เงินจำนวน ๑๔๒,๑๙๕ บาท ให้แก่ผู้ฟ้องคดีภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่คดีถึงที่สุด ค่าขออื่นนอกจากนี้ ให้ยก และให้คืนค่าธรรมเนียมศาลบางส่วนตามส่วนของการชนะคดีเป็นเงิน ๓,๕๕๔.๘๘ บาท แก่ผู้ฟ้องคดี

ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์ว่า ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น ในส่วนที่วินิจฉัยว่าผู้ฟ้องคดีไม่มีสิทธิได้รับค่าเสียหายอันเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ได้แก่ ค่าน้ำมันรถ ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ค่าดอกเบี้ยนอกระบบ ค่าความเสียหายแก่ชื่อเสียง และความเชื่อถือของบุคคลอื่น เนื่องจากความเสียหายดังกล่าว เป็นผลจากการผิดสัญญาของผู้ถูกฟ้องคดี อันทำให้ผู้ฟ้องคดีไม่สามารถเบิกเงินค่าจ้างได้ ตามเวลา จึงก่อให้เกิดความเสียหายดังกล่าว

ขอให้ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาแก้คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น เป็นให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีเพิ่มเติม ดังนี้



/๑. ค่าใช้จ่าย...

๑. ค่าใช้จ่ายในการติดต่อ ได้แก่ ค่าน้ำมันรถ เป็นเงิน ๑๗,๕๐๐ บาท
ค่าโทรศัพท์เป็นเงิน ๘,๕๐๐ บาท ค่าอาหารเป็นเงิน ๓,๘๐๕ บาท และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
เป็นเงิน ๑๒,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๔๑,๘๐๕ บาท

๒. ค่าดอกเบี้ยตามกฎหมายร้อยละ ๗.๕ ต่อปี เป็นเงิน ๔๒,๖๕๘ บาท

๓. ค่าธรรมเนียมศาลร้อยละ ๒.๕ ของทุนทรัพย์ เป็นเงิน ๓,๕๕๕ บาท

๔. ค่าหลักประกันสัญญาร้อยละ ๕ เป็นเงิน ๗,๑๑๐ บาท

ผู้ถูกฟ้องคดีอุทธรณ์ว่า วัตถุประสงค์หลักของสัญญาจ้างวางท่อเมนขยายเขต
ประปาระหว่างผู้ฟ้องคดีกับผู้ถูกฟ้องคดี คือ ให้ผู้รับจ้างวางท่อเมนประปาโดยใช้ท่อ มอก.
ขนาด ๑ นิ้วครึ่ง ชนิดหนา ซึ่งคำว่าชนิดหนาตามสัญญาจ้างหมายถึงค่ามาตรฐาน มอก.
ที่ระบุไว้ว่า ค่ากำหนดความหนาของผนังท่อมี่ค่า + และ - ร้อยละ ๑๒.๕ ซึ่งบริษัทผู้ผลิต
ท่อเหล็กกล้าอาบสังกะสีจะผลิตท่อที่มีความหนาไม่เท่ากันออกจำหน่ายในท้องตลาด ซึ่งใน
กรณีนี้แม้ท่อเหล็กกล้าอาบสังกะสีตามผู้ฟ้องคดีนำมาใช้ในการก่อสร้างจะเป็นท่อเหล็กกล้า
อาบสังกะสีที่มีตรา มอก. กำกับข้างท่อ แต่ท่อเหล็กกล้าอาบสังกะสีในท้องตลาดมีความหนา
มากกว่า คุณภาพของท่อเหล็กกล้าอาบสังกะสีตามผู้ฟ้องคดีนำมาใช้ในการก่อสร้างจึงด้อยกว่า
ท่อที่ผู้ถูกฟ้องคดีกำหนดอันจะทำให้ผู้ถูกฟ้องคดีเสียหาย จึงไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
สัญญา อีกทั้งผู้รับจ้างรายอื่นที่ได้รับจ้างวางท่อประปากับผู้ถูกฟ้องคดีในเวลาเดียวกันกับ
ผู้ฟ้องคดีได้ใช้ท่อเหล็กกล้าอาบสังกะสีที่หนามากกว่าของผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่อาจที่
จะตรวจรับงานจ้างและจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีได้

ขอให้ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษากลับคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น

ผู้ฟ้องคดีแก้อุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีว่า แบบของท่อประปาตามสัญญาจ้าง
กำหนดให้ใช้ตามแบบมาตรฐาน มอก. เป็นหลัก แต่ช่างผู้ควบคุมงานของผู้ถูกฟ้องคดีได้เอา
ท่อเหล็กแบบอื่นมาเป็นเกณฑ์ในการตรวจรับงาน จึงเป็นคำวินิจฉัยที่มิชอบ

ผู้ถูกฟ้องคดีแก้อุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีว่า ผู้ถูกฟ้องคดีขอยืนยันตามข้อเท็จจริง
ที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้เคยให้ไว้ต่อศาลแล้ว

ศาลปกครองสูงสุดออกนั่งพิจารณาคดี โดยได้รับฟังสรุปข้อเท็จจริงของตุลาการ
เจ้าของสำนวน และคำชี้แจงด้วยวาจาประกอบคำแถลงการณ์ของตุลาการผู้แถลงคดี

ศาลปกครองสูงสุดได้ตรวจพิจารณาเอกสารทั้งหมดในสำนวนคดี กฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยแล้ว



/ข้อเท็จจริง...

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๔๓ ผู้ฟ้องคดีได้ทำสัญญาจ้างวางท่อเมนขยายเขตประปากับผู้ถูกฟ้องคดีจำนวน ๒ สัญญา คือ (๑) สัญญาเลขที่ ๑/๒๕๔๓ ตกลงจ้างวางท่อเมนขยายเขตประปาคลองคูนา หมู่ที่ ๓ ตำบลประสาธลสิทธิ์ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี โดยทำการวางท่อประปาเป็นท่อเหล็กอาบสังกะสีชนิดหนาาคัดน้ำเงิน มอก. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑ นิ้วครึ่ง ระยะทางยาวประมาณ ๔๐๐ เมตร กำหนดงานแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้ทำงาน คือ ภายในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ เป็นเงินค่าจ้างจำนวน ๖๖,๔๒๐ บาท และ (๒) สัญญาเลขที่ ๔/๒๕๔๓ ตกลงจ้างวางท่อเมนขยายเขตประปาคลองเจริญสมบัติ หมู่ที่ ๒ ตำบลดอนไผ่ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี โดยทำการวางท่อประปาเป็นท่อเหล็กอาบสังกะสีชนิดหนาาคัดน้ำเงิน มอก. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑ นิ้วครึ่ง ระยะทางยาวประมาณ ๔๕๐ เมตร กำหนดทำงานแล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้ทำงาน คือ ภายในวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ เป็นเงินค่าจ้างจำนวน ๗๕,๗๗๕ บาท ซึ่งในดำเนินการก่อสร้างดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีได้ซื้อท่อประปาจากบริษัท สหไทยสตีลไพพ์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการโรงงานผลิตท่อเหล็ก โดยบริษัท สหไทยสตีลไพพ์ จำกัด ได้ออกหนังสือรับรองเลขที่ ๑๕๒ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ รับรองว่า ได้จำหน่ายท่อเหล็กกล้าอาบสังกะสีได้รับอนุญาตจากกระทรวงอุตสาหกรรมให้ใช้ได้ตามมาตรฐาน มอก. เลขที่ ๒๗๗-๒๕๓๒ ขนาดระบุ ๔๐ มิลลิเมตร (๑ นิ้วครึ่ง) จำนวน ๑๑๐ เส้น ให้แก่ผู้ฟ้องคดีเพื่อใช้ในหน่วยงานเทศบาลตำบลศรีดอนไผ่ หลังจากที่ผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการวางท่อเมนขยายเขตประปาดังกล่าวแล้วเสร็จและได้ส่งมอบงาน ช่างควบคุมงานของผู้ถูกฟ้องคดีได้สัมผัสตัวอย่างท่อที่ผู้ฟ้องคดีนำมาใช้ไปตรวจสอบความหนาแน่นและน้ำหนัก ปรากฏว่าท่อเหล็กกล้าอาบสังกะสีที่ผู้ฟ้องคดีนำมาใช้ในการก่อสร้างมีน้ำหนักและความหนาน้อยกว่าท่อเหล็กกล้าอาบสังกะสีที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้เคยตรวจรับงานจากผู้รับจ้างรายอื่นที่ทำสัญญาจ้างวางท่อประปาประเภทเดียวกับผู้ฟ้องคดี ซึ่งท่อเหล็กมีน้ำหนัก ๓๗๔๕.๖ กรัม และมีความหนา ๓.๖๕ มิลลิเมตร แต่ท่อเหล็กที่ผู้ฟ้องคดีนำมาใช้เป็นท่อเหล็กชนิดเดียวกับที่ห้างหุ้นส่วนจำกัด สัจจาสถาปัตย์ นำมาใช้ในการวางท่อเมนขยายเขตประปาคลองแสงอรุณราษฎร์ ซึ่งมีน้ำหนัก ๓๓๖๕.๔ กรัม และมีความหนา ๓.๒ มิลลิเมตร ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีได้สั่งให้ห้างดังกล่าวแก้ไขอยู่ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่รับงานของผู้ฟ้องคดี และได้แนะนำให้ผู้ฟ้องคดีนำท่อเหล็กไปตรวจสอบที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อีกทั้งได้มีหนังสือ



/ที่ รบ ...

ที่ รบ ๖๑๙๐๓/๕๐ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ หนังสือที่ รบ ๖๑๙๐๓/๕๕ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔ และหนังสือที่ รบ ๖๑๙๐๓/๒๐๒ ลงวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๔๔ รวมจำนวน ๓ ฉบับ แจ้งเตือนให้ผู้ฟ้องคดีนำท่อประปาดังกล่าวไปตรวจสอบ แต่ผู้ฟ้องคดีไม่นำท่อไปตรวจสอบที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดี โดยได้นำท่อเหล็กจำนวน ๕ ท่อน ไปวางไว้ ณ สำนักงานของผู้ถูกฟ้องคดี เป็นเหตุให้ผู้ถูกฟ้องคดีบอกเลิกสัญญาจ้างดังกล่าว กรณีมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของท่อเหล็กกล้าอบสังกะสีตามสัญญาพิพาทนั้น เลขานุการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ซึ่งแจ้งว่า คำว่า สีนํ้าเงิน เป็นการแสดงถึงประเภท ๒ ซึ่งใช้ในความหมายเดียวกันทั้งท่อเหล็กกล้าอบสังกะสีมาตรฐานที่ มอก. ๒๗๗-๒๕๓๒ และท่อเหล็กกล้ามาตรฐานเลขที่ มอก. ๒๗๖-๒๕๓๒ ส่วนความหมายประเภท ๒ ได้กำหนดไว้ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมท่อเหล็กกล้า มาตรฐานเลขที่ มอก. ๒๗๖-๒๕๓๒ กล่าวคือ ประเภท ๒ ท่อเหล็กกล้าแบบมีตะเข็บและแบบไม่มีตะเข็บ ผนังท่อหนาปานกลาง ส่วนความหนาของผนังท่อขึ้นอยู่กับขนาดระบุของท่อเหล็กซึ่งกำหนดไว้ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมท่อเหล็กกล้า มาตรฐานเลขที่ มอก. ๒๗๖-๒๕๓๒ เช่น ท่อเหล็กกล้าขนาดระบุ ๔๐ มิลลิเมตร กำหนดความหนาผนังท่อเท่ากับ ๓.๒ มิลลิเมตร และกำหนดเกณฑ์ความคลื่อนไหวของความหนาผนังท่อ + ไม่จำกัด และ - ร้อยละ ๑๒.๕

คดีมีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัย ดังนี้

ประเด็นที่หนึ่ง การที่ผู้ถูกฟ้องคดีบอกเลิกสัญญาจ้างเลขที่ ๑/๒๕๔๓ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๔๓ และสัญญาจ้างเลขที่ ๔/๒๕๔๓ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๔๓ กับผู้ฟ้องคดี โดยอ้างอำนาจตามข้อ ๑๓๐ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และข้อ ๕ ก. ของสัญญาจ้างดังกล่าว เป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า เมื่อพิจารณาจากข้อตกลงในสัญญาจ้างเลขที่ ๑/๒๕๔๓ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๔๓ และสัญญาจ้างเลขที่ ๔/๒๕๔๓ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๔๓ ตามที่ผู้ฟ้องคดีทำไว้กับผู้ถูกฟ้องคดี ข้อ ๑ กำหนดว่า ผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานวางท่อเมนขยายเขตประปาคลองคุนา หมู่ที่ ๓ ตำบลประสาธสิทธิ์ อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี โดยทำการวางท่อประปาเป็นท่อเหล็กกล้าอบสังกะสีชนิดหนา คัดนำเงิน (มอก.) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑ นิ้วครึ่ง ระยะทางยาวประมาณ ๔๐๐ เมตร และผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงานวางท่อเมนขยายเขตประปาคลองเจริญสมบัติ หมู่ที่ ๒ ตำบลดอนไผ่



/อำเภอ...

อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี โดยทำการวางท่อประปาเป็นท่อเหล็กอาบสังกะสี ชนิดหนา คัดน้ำเงิน (มอก.) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑ นิ้วครึ่ง ระยะทางยาวประมาณ ๔๕๐ เมตร ประกอบกับ คำชี้แจงของเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ซึ่งชี้แจงว่า คำว่า สีน้ำเงิน เป็นการแสดงถึงประเภท ๒ ซึ่งใช้ในความหมายเดียวกัน ทั้งท่อเหล็กกล้าอาบสังกะสีมาตรฐานที่ มอก. ๒๗๗-๒๕๓๒ และท่อเหล็กกล้ามาตรฐาน เลขที่ มอก. ๒๗๖-๒๕๓๒ ส่วนความหมายประเภท ๒ ได้กำหนดไว้ในมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมท่อเหล็กกล้า มาตรฐานเลขที่ มอก. ๒๗๖-๒๕๓๒ กล่าวคือ ประเภท ๒ ท่อเหล็กกล้าแบบมีตะเข็บและแบบไม่มีตะเข็บ ผันทั้งหน้าปานกลาง ส่วนความหนาของ ผันทั้งขึ้นอยู่กับขนาดระบุของท่อเหล็กซึ่งกำหนดไว้ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ท่อเหล็กกล้า มาตรฐานเลขที่ มอก. ๒๗๖-๒๕๓๒ เช่น ท่อเหล็กกล้าขนาดระบุ ๔๐ มิลลิเมตร (๑ นิ้วครึ่ง) กำหนดความหนาผันท่อเท่ากับ ๓.๒ มิลลิเมตร และกำหนดเกณฑ์ ความเคลื่อนไหวของความหนาผันท่อ + ไม่จำกัด และ - ร้อยละ ๑๒.๕ แล้ว

สัญญาจ้างดังกล่าวจึงมิได้ระบุถึงความหนาและน้ำหนักของท่อเหล็กกล้า อาบสังกะสีที่ผู้ฟ้องคดีจะต้องนำมาใช้ในการวางท่อเมนขยายเขตประปาคลองคูนาและ คลองเจริญสมบัติดังกล่าว โดยเพียงแต่ระบุว่าเป็นท่อเหล็กอาบสังกะสีชนิดหนา คัดน้ำเงิน มอก. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑ นิ้วครึ่ง เท่านั้น ดังนั้น จึงต้องพิจารณาตามมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมท่อเหล็กกล้าโดยทั่วไป ซึ่งจากคำชี้แจงของเลขาธิการสำนักงาน มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ซึ่งเป็นผู้ที่มีหน้าที่ควบคุมมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พังได้ว่ามาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมท่อเหล็กกล้าขนาดระบุ ๔๐ มิลลิเมตร (๑ นิ้วครึ่ง) กำหนดความหนาผันท่อเท่ากับ ๓.๒ มิลลิเมตร และกำหนดเกณฑ์ความเคลื่อนไหวของ ความหนาผันท่อ + ไม่จำกัด และ - ร้อยละ ๑๒.๕ ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีได้นำท่อเหล็กกล้า อาบสังกะสีตามที่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงอุตสาหกรรมให้ใช้ได้ตามมาตรฐาน มอก. เลขที่ ๒๗๗-๒๕๓๒ ขนาดระบุ ๔๐ มิลลิเมตร (๑ นิ้วครึ่ง) ซึ่งมีน้ำหนัก ๓๓๖๕.๔ กรัม และ มีความหนา ๓.๒ มิลลิเมตร มาใช้ในการวางท่อเมนขยายเขตประปาคลองคูนาและ คลองเจริญสมบัติ จึงเป็นการปฏิบัติโดยถูกต้องตามสัญญาดังกล่าวแล้ว การที่ผู้ถูกฟ้องคดี ได้พิจารณาโดยนำท่อประปาตามที่ได้รับจ้างรายอื่นนำมาใช้ในการวางท่อเมนขยายเขต ประปากับผู้ถูกฟ้องคดี ซึ่งใช้ท่อเหล็กมีน้ำหนัก ๓๗๔๕.๖ กรัม และมีความหนา ๓.๖๕ มิลลิเมตร มาเปรียบเทียบกับท่อเหล็กที่ผู้ฟ้องคดีนำมาใช้แล้วไม่รับงานของผู้ฟ้องคดี เป็นการตรวจสอบที่อยู่นอกเหนือและเกินจากข้อกำหนดในสัญญาพิพาท การบอกเลิก



/สัญญาจ้าง...

สัญญาจ้างดังกล่าวโดยอ้างอำนาจตามข้อ ๑๓๐ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และข้อ ๕ ก. ของสัญญาจ้างดังกล่าว จึงเป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ประเด็นที่สอง ผู้ถูกฟ้องคดีต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามคำขอของผู้ฟ้องคดีหรือไม่ เพียงใด

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า เมื่อพิจารณาประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๒๐๗ ซึ่งบัญญัติว่า ถ้าลูกหนี้ขอปฏิบัติการชำระหนี้ และเจ้าหนี้ไม่รับชำระหนี้นั้น โดยปราศจากมูลเหตุอันจะอ้างกฎหมายได้ไซ้ ท่านว่าเจ้าหนี้ตกเป็นผู้ผิดนัด ประกอบกับ มาตรา ๒๒๒ วรรคหนึ่ง ซึ่งบัญญัติว่า การเรียกเอาค่าเสียหายนั้น ได้แก่ เรียกค่าสินไหมทดแทน เพื่อความเสียหายเช่นที่ตามปกติย่อมเกิดขึ้นแต่การไม่ชำระหนี้ และวรรคสอง ซึ่งบัญญัติว่า เจ้าหนี้จะเรียกค่าสินไหมทดแทนได้ แม้กระทั่งเพื่อความเสียหายอันเกิดแต่พฤติการณ์พิเศษ หากว่าคู่กรณีที่เกี่ยวข้องได้คาดเห็น หรือควรจะได้คาดเห็นพฤติการณ์เช่นนั้นล่วงหน้าก่อนแล้ว ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีได้ดำเนินการวางท่อนขยายเขตประปาคลองคูนาและคลองเจริญสมบัติตามสัญญาแล้วเสร็จ และได้ส่งมอบงานแก่ผู้ฟ้องคดี แต่ผู้ถูกฟ้องคดีไม่รับงานและไม่จ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้ฟ้องคดีตามสัญญาโดยปราศจากมูลอันจะอ้างกฎหมายได้ จึงย่อมถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีตกเป็นผู้ผิดนัด ซึ่งข้อเท็จจริงในกรณีนี้ปรากฏจากเอกสารประกอบคำให้การของผู้ถูกฟ้องคดีว่า ผู้ฟ้องคดีได้ส่งมอบงานเมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๔๓ ประกอบกับ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๖๕ (๓) กำหนดให้คณะกรรมการตรวจการจ้าง โดยปกติให้ตรวจผลงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบภายใน ๓ วันทำการ นับแต่วันที่ประธานกรรมการได้รับทราบการส่งมอบงาน และให้ทำการตรวจรับให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด อีกทั้ง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ ข้อ ๔๖ กำหนดว่า การซื้อทรัพย์สิน หรือจ้างทำของ ให้หน่วยงานเจ้าของงบประมาณรีบดำเนินการเบิกโดยเร็วอย่างช้าไม่เกินเจ็ดวัน นับจากวันที่ได้ตรวจทรัพย์สินหรือตรวจรับงานถูกต้องแล้ว ข้อ ๖๓ กำหนดว่า การอนุมัติฎีกาเบิกเงินเพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อทรัพย์สินและจ้างทำของ ในกรณีที่ไม่มีเหตุทักท้วงให้ดำเนินการให้เสร็จภายในเจ็ดวันทำการจากวันรับฎีกา และข้อ ๖๖ วรรคหนึ่ง กำหนดว่า เมื่อผู้มีอำนาจตามข้อ ๖๑ อนุมัติจ่ายเงินตามระเบียบนี้แล้ว ให้หน่วยงานคลังจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงินโดยตรงในเวลาที่มาขอรับเงิน ดังนั้น เมื่อหัก



/ระยะเวลา...

ระยะเวลาที่ต้องดำเนินการดังกล่าวออกแล้ว จึงถือได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีตกเป็นผู้ผิดนัดตั้งแต่วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๓ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีเพื่อ ความเสียหายเช่นที่ตามปกติย่อมเกิดขึ้นแต่การผิดสัญญาดังกล่าว ซึ่งในกรณีนี้ค่าจ้างตาม สัญญาเลขที่ ๑/๒๕๔๓ จำนวน ๖๖,๔๒๐ บาท และค่าจ้างตามสัญญาเลขที่ ๔/๒๕๔๓ จำนวน ๗๕,๗๗๕ บาท รวมเป็นเงินจำนวน ๑๔๒,๑๙๕ บาท ย่อมถือได้ว่าเป็นค่าเสียหายที่ ตามปกติย่อมเกิดขึ้นแต่การผิดสัญญาของผู้ถูกฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีจึงต้องชดใช้ค่าเสียหายใน เงินค่าจ้างดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดี

สำหรับค่าใช้จ่ายที่ผู้ฟ้องคดีต้องเสียไปในการติดต่อกับผู้ถูกฟ้องคดี ได้แก่ ค่าน้ำมัน ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รวมเป็นเงิน ๔๑,๘๐๕ บาท ค่าธรรมเนียมศาลร้อยละ ๒.๕ ของทุนทรัพย์เป็นเงิน ๓,๕๕๕ บาท และค่าประกันสัญญา ร้อยละ ๕ เป็นเงิน ๗,๑๑๐ บาท นั้น มิใช่ค่าเสียหายเช่นที่ตามปกติย่อมเกิดขึ้นจากการผิด สัญญาของผู้ถูกฟ้องคดี และมีอาจถือได้ว่าเป็นค่าเสียหายอันเกิดแต่พฤติการณ์พิเศษ ที่คู่กรณีได้คาดเห็นหรือควรจะได้คาดเห็นล่วงหน้าแล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงไม่มีสิทธิเรียกร้อง ค่าสินไหมทดแทนสำหรับค่าเสียหายในส่วนนี้

ส่วนค่าดอกเบี้ยในระหว่างเวลาผิดนัดนั้น โดยที่ผู้ฟ้องคดีได้เคยมีคำขอให้ ศาลปกครองชั้นต้นมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระค่าดอกเบี้ยนอกระบบ ร้อยละ ๖ ต่อเดือน เป็นเงิน ๒๑๖,๐๐๐ บาท การที่ในชั้นอุทธรณ์ผู้ฟ้องคดีได้มีคำขอให้ ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ถูกฟ้องคดีชำระค่าดอกเบี้ยตามกฎหมาย ร้อยละ ๗.๕ ต่อปี จึงถือว่าเป็นข้อที่ได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลปกครองชั้นต้น ศาลปกครองสูงสุดจึงมีอำนาจที่จะพิจารณาคำขอของผู้ฟ้องคดีในส่วนนี้ได้ ทั้งนี้ตามข้อ ๑๐๑ วรรคสอง แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ว่าด้วยวิธีพิจารณา คดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๓ ดังนั้น เมื่อมาตรา ๒๒๔ วรรคหนึ่ง แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ กำหนดว่า หนี้เงินนั้นท่านให้คิดดอกเบี้ยในระหว่างเวลาผิดนัดร้อยละเจ็ดถึงต่อปี เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีตกเป็นผู้ผิดนัดในการชำระเงินค่าจ้างตามสัญญาดังกล่าวให้แก่ผู้ฟ้องคดี ตั้งแต่วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๓ เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรมจึงเห็นควรให้ผู้ถูกฟ้องคดี ชำระเงินชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีเป็นเงินค่าจ้างตามสัญญา จำนวน ๑๔๒,๑๙๕ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันที่ผู้ถูกฟ้องคดีตกเป็นผู้ผิดนัด คือวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๓ จนถึงวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีเสร็จสิ้น



/พิพากษา...

พิพากษาแก้คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น เป็นให้ผู้ถูกฟ้องคดีชดใช้ค่าเสียหายเป็นเงินค่าจ้างตามสัญญาจำนวน ๑๔๒,๑๙๕ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันที่ผู้ถูกฟ้องคดีตกเป็นผู้ผิดนัด คือวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๔๓ จนถึงวันที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ฟ้องคดีเสร็จสิ้น ทั้งนี้ ภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่มิคำพิพากษานี้ นอกจากที่แก้ไขให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น และให้คืนค่าธรรมเนียมศาลบางส่วนตามส่วนของการชนะคดีในชั้นอุทธรณ์ให้แก่ผู้ฟ้องคดี

นายอำพล สิงห์โกวินท์

ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด

นายหัสวุฒิ วิฑิตวิริยกุล

ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

นายเกษม คมสัจย์ธรรม

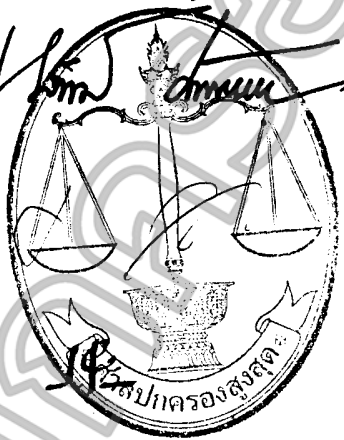
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

นายปรีชา ขวลิตรำรง

ตุลาการศาลปกครองสูงสุด

นายวิชัย ชื่นชมพูนุท

ตุลาการศาลปกครองสูงสุด



(Signature)

ตุลาการเจ้าของสำนวน

ตุลาการผู้แถลงคดี : นายประวิทย์ เอื้อนิรันดร์

